

문1>

甲은 X건물을 소유하고 있으며, 아들인 乙이 오랫동안 X건물을 관리해 왔다. 甲이 병환으로 입원하자, 乙은 병원비 조달과 자신의 사업 자금 마련을 위하여 평소 보관하고 있던 甲의 인장과 관련 서류를 이용하여 위임장을 만든 후, 甲의 대리인이라고 하면서 X건물을 丙에게 매도하였다. 병원에서 퇴원한 甲이 이 사실을 알고 乙을 질책하자, 乙은 丙에게 X건물에 관한 소유권이전등기를 마쳐 주지 않았다. 이에 丙은 甲을 상대로 주위적으로는 유권대리, 예비적으로는 표현대리에 의한 매매계약의 성립을 주장하며 매매계약을 원인으로 한 소유권이전등기청구의 소를 제기하였으나, 법원은 丙에게 추가적인 주장·증명을 요구하였다. 그러자 丙은 甲에 대한 청구가 기각될 것에 대비하여 乙을 상대로 「민법」 제135조의 무권대리로 인한 손해배상을 구하는 내용의 피고 추가 신청을 하였다.

법원의 심리 결과 甲이 乙에게 명시적으로 X건물을 매도할 권한을 준 사실은 없지만 乙이 甲을 대신하여 X건물을 오랫동안 관리해 왔고, 건물 매도에 필요한 모든 서류를 乙이 보관하고 있던 점을 참작하여 甲에게 표현대리로 인한 계약상의 책임이 있다고 판단하였다. ① 丙의 피고 추가 신청은 적법한가, ② 법원은 이 사건에서 어떠한 판결을 선고하여야 하는가? (20점)

문2>

< 기초적 사실관계 >

홍삼 재배업자인 乙은 홍삼 판매업자인 丙과 신선도와 품질이 떨어지는 불량 홍삼을 양질의 홍삼인 것처럼 속여 판매하기로 공모하고, 丙은 소매업자 甲에게 위 홍삼을 공급하는 계약을 甲과 체결하였다. 甲은 불량 홍삼에 대한 소비자들의 항의가 빗발치자 이를 확인하는 과정에서 乙과 丙이 공모하여 불법행위를 저지른 사실을 알게 되었다.

[※ 아래의 추가적 사실관계 1과 2는 각 별개이고 상호 독립적인 것임]

< 추가적 사실관계 1 >

甲은 乙과 丙을 상대로 서울중앙지방법원에 불법행위로 인한 1억 원의 손해배상청구의 소를 제기하였다. 甲의 주소지는 인천광역시[토지관할 법원은 인천지방법원]이고, 乙의 주소지는 서울 서초구[토지관할 법원은 서울중앙지방법원]이며, 丙의 주소지는 대전광역시[토지관할 법원은 대전지방법원]이다.

(문2의 1)

소장부분을 송달받은 丙은 甲이 서울중앙지방법원에 제기한 소가 자신에게 관할이 없는 법원에 제기된 것이므로 각하되어야 한다고 주장하였다. 법원은 어떻게 판단하여야 하는가? (「민사소송법」 제18조에 따른 불법행위지의 특별재판적은 고려하지 말 것) (10점)

< 추가적 사실관계 2 >

甲이 소를 제기하기 전에 乙과 丙을 찾아가 항의하자, 乙은 피해변상조로 1억 원을 지급하기로 하면서 일단 2천만 원을 지급하였고, 나머지 8천만 원은 丙과 상의하여 추후 지급하기로 약속하였으나 이를 이행하지 않았다. 이에 甲은 乙과 丙을 상대로 “피고들은 공동하여 원고에게 1억 원을 지급하라.”라는 취지의 손해배상청구의 소를 제기하였다. 법원은 乙과 丙에게 공시송달에 의하지 아니한 적법한 송달로 변론기일을 통지하였다. 乙은 변론 중에 자신이 이미 2천만 원을 변제한 사실을 주장하였으나, 丙은 답변서 기타 준비서면을 제출하지 않은 채 변론기일에도 출석하지 않았다.

(문2의 2)

법원은 乙의 변제 항변을 받아들여 “피고들은 공동하여 원고에게 8천만 원을 지급하라.”라는 판결을 선고하였다. 이러한 법원의 판결은 타당한가? (20점)

문3>

甲 주식회사는 이사 乙에 대하여 부당한 보증행위로 인한 손해배상청구 1억 원, 부동산 임차업무와 관련된 손해배상청구 1억 원, 유가증권 매매와 관련된 손해배상청구 1억 5천만 원을 선택적 청구로 병합하여 총 손해액 중 1억 원을 청구하였다. 이에 대하여 1심 법원은 위 청구원인 중 다른 청구에 대해서는 판단을 하지 않고 ‘부당한 보증행위로 인한 손해배상청구’만을 심리판단하여 1억 원 전부를 인용하는 판결(원고 전부 승소)을 선고하였다. 이사 乙(피고)이 위 1심 판결에 항소하였고, 항소심 법원은 1심과 달리 ‘부당한 보증행위로 인한 손해배상청구’는 인정되지 않는 반면 ‘부동산 임차업무와 관련된 손해배상청구’ 1억 원이 인정된다고 판단하여, 1심 판결을 취소하고 위 부동산 임차업무와 관련된 손해배상청구 1억 원을 인용하였다. 항소심 법원의 이러한 판단이 적법한지 여부에 대하여 설명하라. (20점)